

1010002-14.2021.8.26.0604

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: Olavo Paula Leite Rocha

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... entre as partes e associado ao furto do aparelho celular.

Com relação à pretensão de indenização moral, no entanto, o mesmo dispositivo legal citado acima faculta ao juiz o arbitramento da pena de revelia de acordo com a sua convicção do que foi alegado pelo autor, "...salvo se o contrário resultar da convicção do juiz".

Nestes termos, no concernente ao pedido de indenização ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Antonio de Carvalho, n.º 170, Sumare - SP - cep 13170-220

1010002-14.2021.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1010002-14.2021.8.26.0604

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Aparecida Valentina Mussarelli de Castro

Requerido:

Zurich Minas Brasil Seguros S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Olavo Paula Leite Rocha

Vistos fls. 112/116.

O pedido é parcialmente procedente.

A parte requerida não compareceu na audiência para o qual estava devidamente intimada.

Conforme dispõe o artigo 20, da Lei 9099/95, o não comparecimento do(a) requerido(a) implica em revelia e confissão.

Neste ponto, vale observar que as alegações da patrona da ré de que estava com problemas de saúde não são hábeis a impedir a revelia, pois a presença do advogado na audiência é facultativa para causas até 20 salários, como na hipótese, mas obrigatória para o representante/preposto da empresa ré, consoante regra do art. 9º da Lei 9099/95.

E não há qualquer documento nos autos que comprove o impedimento da preposta em comparecer à audiência e justifique a redesignação.

Assim, diante da ausência de resistência, por parte da ré, os fatos mencionados

pela autora tornam-se incontroversos, dispensando, portanto, a produção de prova. Ademais, as provas dos autos não permitem qualquer conclusão contrária.

Em consequência, acolhe-se o pedido de indenização material da quantia de R\$ 1.589,00 em decorrência do contrato de seguro existente entre as partes e associado ao furto do aparelho celular.

Com relação à pretensão de indenização moral, no entanto, o mesmo dispositivo legal citado acima faculta ao juiz o arbitramento da pena de revelia de acordo com a sua convicção do que foi alegado pelo autor, "...salvo se o contrário resultar da convicção do juiz".

Nestes termos, no concernente ao pedido de indenização moral pelos transtornos causados a parte autora decorrentes da interpretação do contrato, no meu sentir, tal não se constitui em ato com nota de gravidade apta a gerar sofrimento ou distúrbio anormal na personalidade e que pudesse autorizar juízo de procedência do pleito reparatório.

Por isso mesmo que, o dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, sofridos em razão de interpretação de contrato, não se revelam suficientes para configurar dano moral indenizado.

O Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento segundo o qual "o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal a personalidade. Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante - e normalmente o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade" (REsp 338.162 - MG - STJ- 4ª Turma - Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira - J.20.11.2001 - DJ de 18.02.2002).

O nome da parte autora não foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por eventual inadimplemento derivado da cobrança do produto/serviço. Ao menos inexistiu essa prova nos autos. Também sem comprovação de que tivesse deixado de honrar compromissos perante terceiros decorrentes dos fatos.

Por fim, não se tem indicação de que a parte autora tivesse sido diagnosticada por profissional da saúde com alguma patologia clínica associada ao espectro emocional em razão dos desencontros contratuais, de modo a inexistir demonstração de prejuízo moral, capaz de abalar o centro de equilíbrio emocional.

Assim também é o teor da Súmula nº 6 da Colenda Turma de Uniformização do Sistema de Juizados Especiais do Estado de São Paulo que dispõe:

"Mero inadimplemento contratual, sem circunstâncias específicas e graves que a justifiquem, não dá ensejo a indenização por danos morais."

POSTO ISTO e por tudo o mais que dos autos constam, JULGA-SE PROCEDENTE EM PARTE a ação para condenar a requerida a pagar a autora a quantia de R\$ 1.589,00, corrigida monetariamente pela tabela do TJSP a partir do ajuizamento da ação, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. JULGA-SE, outrossim, IMPROCEDENTE o pedido de dano moral. Sem condenação das custas e honorários de advogado nos termos do artigo 55 da lei 9099/95.

Condene-se ainda o(a/s) requerido(a/s) ao pagamento de multa de 2% do valor da causa nos termos da penalidade prevista no artigo 334, § 8º do CPC, que segue: "O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado." (código 442-1 - Multas Processuais - Novo CPC", guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Portaria Nº 9349/2016, DJE 25/10/16, página 01). O pagamento da multa deverá ser feito em guia FEDTJ que deverá ser emitida no endereço eletrônico http://www45.bb.com.br/fmc/frm/fw0707314_1.jsp?_ga=2.231601435.561289096.1495114339-845469559.1433256903 sendo que no campo "Unidade" deve ser descrito "VARA DO JEC DE SUMARÉ/SP" e no campo "Código" deve ser selecionado o código 442-1. A tela apresentará a Guia de Recolhimento que depois de preenchida deve ser gerada (basta clicar no campo "Gerar guia"), impressa e paga em qualquer agência do Banco do Brasil e seus caixas eletrônicos e internet banking. O comprovante de pagamento deverá ser juntado aos autos através de petição eletrônica ou apresentado na secretaria do Juizado quando a parte não for assistida por advogado. Se o(a) requerido(a) estiver assistido por advogado, considerar-se-á intimado através de seu patrono inclusive quanto à condenação e recolhimento do pagamento desta multa. O não pagamento desta multa implicará nas medidas judiciais cabíveis.

Ficam as partes intimadas que o prazo para interpor eventual recurso é de 10 (dez) dias contados da publicação da sentença em audiência ou, se for o caso, da data de recebimento da intimação pelo correio, pela imprensa oficial ou por outro meio idôneo de comunicação, conforme dispõe o artigo 42 da Lei 9099/95. O preparo, sob pena de deserção, será efetuado, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso e deverá ser pago na forma do comunicado CG 489/2022 disponibilizado no DJE de 03/08/2022 à pág. 12 "Ressalvada a hipótese de concessão de gratuidade da justiça, o preparo corresponderá A) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; O valor mínimo desta parcela "a" corresponde a 05 UFESPs é de R\$ 159,85 até 31/12/2022; MAIS B) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo MM. Juiz de Direito, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório, sendo o valor mínimo desta parcela também correspondente a 5 UFESP (R\$ 159,85 até 31/12/2022), MAIS C) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc). Os recolhimentos dos valores a que se referem os itens a, b e c acima mencionados deverão ser feitos em guia GARE (com o código 230-6). MAIS D) Porte de remessa e retorno dos autos = R\$ 43,00 por volume (este valor deverá ser recolhido na GUIA FEDTJ CÓDIGO 110-4). Em processos digitais não há cobrança de despesas de porte de remessa e retorno dos autos, já que se trata de transmissão integralmente eletrônica. Os valores a serem recolhidos deverão estar devidamente atualizados para atendimento ao Comunicado CG 489/2022 disponibilizado no DJE de 03/08/2022 à pág. 12.

Nos termos do artigo 52, inciso III da Lei 9099/95, o devedor fica desde já intimado que, se não efetuar o pagamento de quantia certa no prazo de quinze dias contados a partir da data do trânsito em julgado da sentença e independentemente de nova intimação, o débito será acrescido de multa de dez por cento, nos termos do artigo 523, §1º do C.P.C.

P.I.C.

Sumaré, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA